

Consumo inteligente y derechos del consumidor

Cada vez que aceptáis cookies sin leer, pulsáis "comprar" en una app o os suscribís a una prueba gratis, alguien ha diseñado esa pantalla para que ganéis o perdáis. Saber leerla es la diferencia entre consumir y ser consumidos.



§1

Qué es ser consumidor y qué dice la ley

La Ley 1/2007 protege a quien compra porque reconoce que negocia en desigualdad



Consumidor: quien compra para usar, no para revender

Consumidor es toda persona física que adquiere bienes o servicios para un uso ajeno a su actividad empresarial. Si compráis un móvil para usarlo, sois consumidores; si lo compráis para revenderlo, sois empresarios y se os aplica otro marco. La ley os protege porque negociáis en desigualdad: enfrente hay una empresa con asesoría...

La norma de referencia es el Real Decreto Legislativo 1/2007, la LGDCU.

Los seis derechos básicos (artículo 8 de la LGDCU)



- 01 Información veraz, suficiente y comprensible sobre características, precio, condiciones y riesgos.
- 02 Protección de la salud y la seguridad: nada en circulación puede dañar en uso normal. De ahí el marcado CE.
- 03 Protección de los intereses económicos frente a cláusulas abusivas, prácticas desleales y publicidad engañosa.
- 04 Reparación de los daños y perjuicios sufridos cuando el producto falla, con indemnización si procede.
- 05 Audiencia y representación a través de asociaciones de consumidores como OCU o FACUA.
- 06 Educación y formación en consumo, responsabilidad de administraciones, centros educativos y asociaciones.



§ 2

Etiquetado, precio y publicidad

El derecho a la información veraz se concreta en tres frentes muy regulados

Lo que la ley obliga a decirnos antes de comprar



EN LA ETIQUETA

- Nombre del producto, fabricante o importador y composición o ingredientes
- Instrucciones de uso, advertencias de seguridad y fecha de caducidad
- Información nutricional y alérgenos destacados en alimentación
- Siempre en castellano, y en la lengua cooficial cuando proceda

EN EL PRECIO

- Visible antes de la compra, claro y con todos los impuestos incluidos
- Precio por unidad de medida en productos de gran consumo
- El precio por kilo desmonta la trampa del envase grande más barato



CONCEPTO CLAVE

Publicidad engañosa o simple exageración

No toda hipérbole es ilegal. Decir «el mejor café del mundo» es dolus bonus: una exageración comercial que el consumidor medio reconoce como subjetiva, y por eso es legal. Anunciar un seguro «sin franquicia» cuando sí la tiene, escondida en letra pequeña, es publicidad engañosa: afirma un hecho objetivo y verificable que...

La frontera no está en el tono, sino en la verificabilidad de la afirmación.



§ 3

La garantía legal de tres años

Uno de los derechos peor entendidos en España, y de los más útiles

Garantía legal frente a garantía comercial



	GARANTÍA LEGAL	GARANTÍA COMERCIAL
Origen	Obligatoria por ley (RD-ley 7/2021)	Voluntaria del fabricante o del vendedor
Duración	3 años en producto nuevo; mínimo 1 año en segunda mano	La que anuncie, sean 2 o 5 años
Coste	Gratuita, sin contratar nada	Puede ser gratuita o de pago
Quién responde	El vendedor, no el fabricante	Quien la ofrece
Límite	Irrenunciable	Puede ampliar la legal, nunca reducirla

Si un vendedor os dice que la garantía legal son uno o dos años, no dice la verdad desde 2022.

Qué podéis exigir si el producto no es conforme



- 01 Reparación, con transporte, materiales y mano de obra a cargo del vendedor.
- 02 Sustitución por otro producto conforme, si preferís el cambio a la reparación.
- 03 Rebaja del precio cuando decidís quedaros el producto tal y como está.
- 04 Resolución del contrato: devolvéis el producto y os reintegran el dinero.
- 05 El vendedor no puede imponer otra solución si la que elegís es razonable.



§ 4

Dark patterns: cuando el diseño juega contra ti

Elecciones de diseño pensadas para que hagáis lo que no haríais con la información clara



Qué es un dark pattern

Un dark pattern es un elemento de interfaz —botón, texto, flujo de pasos— diseñado a propósito para que el usuario tome una decisión contraria a sus intereses: gastar más, suscribirse sin querer, ceder datos, no cancelar. No es un descuido del programador: es una elección con un objetivo de negocio detrás. Lo acuñó Harry Brignull en 2010 y la...

La firma característica es la asimetría: lo que beneficia a la empresa, grande y en color; lo que os beneficia, pequeño y gris.

Cuatro patrones que reconoceréis enseguida



Forced continuity

Prueba gratis que pide tarjeta y se cobra sola al acabar. La ley obliga a avisar antes del cargo, pero el aviso llega en un email entre veinte, diseñado para no verse.

Roach motel

Fácil entrar, imposible salir: dos clics para suscribirse y ocho menús, una llamada o un chat de 40 minutos para cancelar.

Confirmshaming

La opción de rechazar está redactada para dar vergüenza: «No, gracias, prefiero seguir tirando el dinero». Manipulación emocional explícita.

Drip pricing

El precio arranca muy bajo y va goteando tasas, seguros preseleccionados y suplementos hasta el final. Firma de las aerolíneas low cost.

Misdirection: el quinto patrón

Banner capturado en forbes.at en 2022. Es la base del 80 % de los avisos de cookies que veis cada día.

proteedeconomia.es

Captura: Chrkl, dominio público vía Wikimedia Commons



CASO REAL

Once clics para cancelar Amazon Prime

En 2023 la Federal Trade Commission demandó a Amazon por el proceso de cancelación de Prime: 11 clics, 6 páginas y 15 opciones distintas para llegar al botón final, frente a 2 clics para suscribirse. Documentos internos mostraban que la empresa lo llamaba «Project Iliad», porque era largo y doloroso. En la UE, la Digital Services Act prohíbe exigir...

España incorporó ese principio en la reforma de la LGDCU de 2022.

*179
M€*

EN SANCIONES A CINCO
AEROLÍNEAS

El drip pricing ya se sanciona

En mayo de 2024 Consumo multó con 150 millones a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por cobrar el equipaje de mano y ocultar el precio final. En noviembre amplió las sanciones a cinco compañías hasta 179 millones.



§ 5

Comprar online: desistimiento, datos y comparadores

*Tres protecciones que la tienda física no
necesita garantizar*



Catorce días para devolver sin dar explicaciones

Si compráis online o por teléfono, tenéis 14 días naturales desde la entrega para devolver el producto sin justificar el motivo. La empresa debe reintegrar el dinero, incluidos los gastos de envío iniciales, en un máximo de 14 días desde que comunicáis la devolución. El vendedor está obligado a informar de este derecho antes de la compra: si no lo hac...

Una tienda que escribe «no admitimos devoluciones» infringe la ley europea, no aplica una política.

Cuándo no se puede desistir



- Productos personalizados: un grabado con vuestro nombre, una camiseta con vuestra foto.
- Productos sellados abiertos por higiene o salud: cosméticos, ropa interior, software desprecintado.
- Bienes perecederos o que caducan rápido, como la alimentación fresca.
- Servicios ya prestados por completo con vuestro consentimiento previo.
- Alojamiento, transporte o entradas a espectáculos en fecha concreta.

Tres derechos dentro de una caja

*Detrás del gesto rutinario hay desistimiento de 14 días,
información precontractual completa y reintegro del envío.*

profedeconomia.es

Foto: David (Kcdtsg), dominio público vía Wikimedia Commons



Seis derechos sobre vuestros datos personales

Al comprar y navegar no solo se paga dinero: se pagan datos. El RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 reconocen acceso, rectificación, supresión —el derecho al olvido—, oposición, limitación y portabilidad. Cualquier web que tenga vuestro email debe deciros qué datos guarda, borrarlos si lo pedís, pedir consentimiento explícito para...

La AEPD ya ha multado banners de cookies donde rechazar costaba más que aceptar.

Comparadores de precios sin caer en trampas



- Recordad cómo ganan dinero: cobran comisión de afiliación cuando compráis por su enlace.
- No os quedéis con el primer resultado; comparad tres comparadores con afiliaciones distintas.
- Mirad el precio total: 99 € más 12 € de envío puede ser peor oferta que 105 € con todo incluido.
- Comprobad el vendedor: en Amazon Marketplace o eBay compráis a un tercero, y la garantía es suya.
- Desconfiad de cinco reseñas de cinco estrellas con texto parecido: pueden ser falsas.



§ 6

Cómo reclamar paso a paso

Reclamar funciona más de lo que parece: a la empresa le sale más caro pelear que reembolsar

EL GRÁFICO

La ruta de reclamación es una escalera de siete peldaños; la mayoría de casos se resuelven en los cuatro primeros.



La hoja que están obligados a darte

Todo establecimiento abierto al público en España debe tenerla y entregarla sin objeción. Se rellena por triplicado.

Foto: Gorkaazk, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

La escalera de la reclamación



- 01 Escrito al establecimiento, por email o burofax: hechos, fecha de compra, lo que pedís y un plazo de 10-15 días.
- 02 Si no responden, pedid la hoja de reclamaciones: es obligatoria y se rellena por triplicado.
- 03 Presentadla en la OMIC del ayuntamiento o en Consumo de vuestra comunidad. Es gratis y median por obligación.
- 04 Contactad con OCU, FACUA o una asociación autonómica: llevan el caso a los socios y orientan gratis al resto.
- 05 Arbitraje de consumo si la empresa está adherida; AECOSAN si el caso afecta a la seguridad del producto.
- 06 Último recurso, vía judicial: por menos de 2.000 € se puede acudir al juzgado sin abogado ni procurador.



Compráis un portátil nuevo en una tienda y a los 26 meses deja de encender. ¿Qué...

A Nada: la garantía legal caducó a los dos años

B Reparación o sustitución gratuita: la garantía legal es de tres años

C Solo la devolución del dinero, nunca la reparación

D Reclamar al fabricante, porque el vendedor no responde

Solución: B. Desde el RD-ley 7/2021 la garantía legal en producto nuevo es de tres años y obliga al vendedor, que asume también los gastos de la reparación.



Una web muestra «Aceptar todo» en un botón verde enorme y «Rechazar» en gris...

A Misdirection

B Forced continuity

C Roach motel

D Drip pricing

Solución: A. El diseño dirige la mirada al botón que conviene a la empresa. Es el patrón que sostiene la mayoría de los banners de cookies.



Del otro lado del mostrador

Cuando diseñéis vuestro proyecto emprendedor tendréis que decidir qué información mostráis a los clientes, cómo gestionáis las devoluciones y qué garantía ofrecéis. Sobre todo, qué dark patterns no vais a usar aunque os tientes porque los usa todo el mundo. Las autoridades actúan después de la infracción, nunca antes: el primer...

Mirad el precio total, no el anunciado, y reclamad cuando haya diferencia.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.